

1500038-66.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/10/2022

... de condenação definitiva pelo crime de tráfico de entorpecentes (Processo nº 0002763-61.2015.8.26.0482 - fls. 71).

Nesse raciocínio, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, aplicando-lhe a majoração de 1/6 (um sexto), ou seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, o valor ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500038-66.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 01 de setembro de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1500038-66.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RADAIQ PEREIRA DIPOLITO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

RADAIQ PEREIRA D'IPOLITO, qualificado nos autos (fls. 19), foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso III do Código Penal, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/03), no dia 06 de janeiro de 2022, por volta das 18h, na rua Ângelo Alessi, nº 80, Jardim Itapura, nesta cidade

e comarca de Presidente Prudente, subtraiu, para si, com uso de chave falsa, o aparelho celular, marca XIAOMI, modelo Note 8, avaliado em R\$800,00 (oitocentos reais), pertencente a Vinicius Henrique de Oliveira.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/12), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 13 e 15), de declarações da vítima (fls. 16) e de interrogatório (fls. 17), Pesquisa Prodesp (fls. 29/48), Boletim de Ocorrência (fls. 52/58), Auto de Exibição/Apreensão/Entrega (fls. 59/60), Folha de Antecedentes (fls. 64/69) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 70/72).

Realizou-se Audiência de Custódia (Termo a fls. 88/91), ocasião em que houve a concessão da liberdade provisória sem fiança, com a imposição de medidas cautelares, sendo expedido o respectivo alvará de soltura (fls. 94/95), devidamente cumprido (fls. 101/102), sobrevivendo aos autos Auto de Avaliação (fls. 110) e Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2005732/2022 - fls. 114/116).

Houve o oferecimento da denúncia (fls. 02/03), que restou recebida em 28.01.2022 (fls. 124).

Citado pessoalmente (fls. 130), o réu, por meio de Defensor Público (fls. 135), ofertou resposta à acusação (fls. 138/142), tendo, após manifestação do Órgão Ministerial (fls. 146), sido ratificado o recebimento da denúncia (fls. 151).

Após manifestação do Ministério Público (fls. 167) e da Defesa (fls. 170), restou homologada a desistência da oitiva da vítima Vinicius Henrique de Oliveira (fls. 172).

Realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 173/174), procedendo-se, por gravação audiovisual, à inquirição de duas testemunhas e ao ato de interrogatório, oportunidade em que, em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia e, no que tange a dosimetria da pena, pela aplicação da pena base acima do mínimo legal e pelo estabelecimento do regime inicial semiaberto.

Na mesma ocasião, a Defesa, de sua vez, pleiteou, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, por ausência de motivação idônea, com o desentranhamento das provas ilícitas, nos termos do artigo 244, artigo 564, inciso IV, e artigo 157, §1º, todos do Código de Processo Penal, e a consequente absolvição, nos termos do artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal. No mérito, aduzindo insuficiência de provas, requereu a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal e, em caso de condenação, o afastamento da qualificadora atinente à chave falsa (art. 155, §4º, III do CP), com a desclassificação da conduta para a figura simples do delito (art. 155, "caput" do CP), a fixação da pena base no mínimo legal, a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão, o estabelecimento do regime inicial menos gravoso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, §3º do CP), e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

De pronto, afasto a arguição preliminar de nulidade da busca pessoal, amparada na alegação de ausência de motivação idônea, pois, conforme relatado pelos policiais militares, tanto em sede policial (fls. 13 e 15), como em Juízo (Termo a fls. 173/174), o acusado, ao perceber a presença da viatura, apresentou certo nervosismo, endureceu o braço e evitou contato visual, de forma a justificar, assim, a conduta por eles adotada, que, como visto, certa, pois, em posse do

acusado, fora localizado o aparelho celular subtraído (Auto a fls. 59/60), restando configurada, portanto, a fundada suspeita amparadora da diligência (artigo 244 CPP).

No mais, constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, concluo que a pretensão acusatória comporta parcial guarida, impondo-se a condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 155, "caput" do Código Penal, afastando-se, tão somente, a qualificadora atinente ao emprego de chave falsa (artigo 155, §4º, inciso III do CP), eis que demonstrada a autoria e materialidade, face ao Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/12), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 13 e 15), de declarações da vítima (fls. 16) e de interrogatório (fls. 17), Boletim de Ocorrência (fls. 52/58), Auto de Exibição/Apreensão/Entrega (fls. 59/60) e prova oral (fls. 173/174), colhida sob o crivo do contraditório.

Vejamos.

Em harmonia com o depoimento prestado na fase policial (fls. 13), a testemunha Jefferson Martins da Costa Junior, policial militar, em Juízo (fls. 173/174), narrou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento na via, quando visualizaram o acusado na calçada, pelo lado direito, o qual, ao notar a presença da viatura, ficou bem nervoso, e, realizada a abordagem, verificaram que ele estava com um aparelho celular na mão, desligado, tendo ele informado que tal aparelho era de seu irmão. No entanto, perguntado o número do telefone, o acusado não soube informar, pediram, então, para ele desbloquear o celular, mas ele informou que não tinha a senha, e, perguntado, ainda, onde o seu irmão estava para confirmar a história, ele também não soube indicar.

Contou a testemunha policial, ainda, que, enquanto faziam a abordagem, com anotações e pesquisas, o telefone tocou e um dos policiais atendeu (estavam em três policiais), tendo a pessoa se identificado como a vítima do furto, informando que estava saindo do serviço e quando chegou no armário, que estava trancado, para buscar seu celular e outros pertences, não encontrou seu aparelho. Em Delegacia, a vítima desbloqueou o celular, informou o número do telefone e apresentou fotos suas, de modo que os dados bateram, vindo o réu a informar que tinha pego o aparelho no vestiário da empresa.

No mesmo sentido, a testemunha Douglas Antônio Moraes Barga, policial militar, inquirida judicialmente (fls. 173/174), contou que, na data dos fatos, por volta das 18h05min, estavam em patrulhamento de força tática na rua Ângelo Alessi, aproximadamente no numeral dez, quando avistaram o acusado andando pela via, o qual, após vislumbrar a viatura, apresentou atitude suspeita, tendo endurecido um pouco o braço e evitando contato visual, razão pela qual resolveram realizar a abordagem, sendo que, de imediato, foi observado que ele estava com um aparelho celular na mão. Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, todavia, ao ser questionado sobre o aparelho celular, ele informou que era de seu irmão, o que causou estranheza a equipe, não sabendo informar o número, a senha de desbloqueio e como localizar seu irmão, estando aparelho ainda desligado, mesmo com bateria.

Informou o policial depoente, ademais, que, alguns minutos após o aparelho estar ligado, enquanto realizavam o protocolo, com a realização de consultas, o telefone tocou e, ao atenderem, o interlocutor informou que era o dono do aparelho celular (Vinicius), o qual estava no armário da empresa, trancado com chave, e havia sumido, sendo que, após questionado, afirmou que conhecia o acusado, pois eles trabalhavam na mesma empresa.

Por seu turno, durante seu interrogatório judicial (fls. 173/174), o acusado negou a prática do crime que lhe é imputado, alegando que achou o aparelho celular dentro do vestiário da firma, em um banco, tendo errado por não ter levado ele até o RH, informou, ainda, que iria esperar alguém ligar e solicitaria ao dono um "agrado", uma "recompensa", por ter "achado" o telefone, e que tinha ciência que o celular pertencia a algum funcionário da empresa.

Apesar de não ouvido em Juízo, durante a fase policial (fls. 16), a vítima contou que "...iniciou seu trabalho na empresa DICOPLAST na data de hoje; que por orientação do empregador, deixou seus pertences dentro de um armário no vestiário masculino e pelo que percebeu é comum os funcionários deixarem seus objetos nesses armários; que após alocar os objetos no armário, cada funcionário fica com a chave até o momento da retirada dos objetos; na data de hoje, por volta das 13h45min, retornou do horário de almoço e guardou novamente seu aparelho dentro do armário, fechando-o e permanecendo com a chave no bolso; às 18h, ao abrir seu armário que estava normalmente trancado, percebeu que seu aparelho havia desaparecido; perguntado para um outro funcionário que estava no local, ele disse que não viu nenhum aparelho, momento em que emprestou o aparelho para o declarante ligar no para o próprio celular; ao acionar o aparelho ele foi atendido por um policial militar, o qual informou que o celular fora apreendido em poder de um indivíduo na rua, sendo que o declarante foi orientado a comparecer nesta Unidade para demonstrar a propriedade do aparelho; nesta Unidade, inseriu sua senha que desbloqueou o aparelho e mostrou para os policiais algumas conversas pessoais com outros conhecidos; o declarante toma conhecimento que o indivíduo com quem seu aparelho foi encontrado também iniciou seu trabalho na mesma empresa na data de hoje, mas que não o conhece;".

Nesse contexto, apesar da negativa lançada pelo réu, diante do conjunto probatório produzido, especialmente o comportamento adotado quando abordado pelos policiais e versão mentirosa de que o aparelho seria de seu irmão, resta evidente que este subtraiu o aparelho celular da vítima (Auto a fls. 59/60 - "Xiaomi, note 8"), o qual, segundo o relato da vítima, estava dentro do armário do vestiário da empresa "DICOPLAST".

Por outro lado, não obstante o aparelho celular estar guardado dentro o armário, devidamente trancado, inexistem nos autos elementos seguros que comprovem a utilização, nos termos do artigo 155, §4º, inciso III do Código Penal, do emprego de chave falsa, motivo pelo qual, por medida de justiça, não há que se falar em furto qualificado.

Assim sendo, demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria imputadas, e ausentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 155, "caput" do Código Penal.

Passa-se, então, à dosimetria da pena (art. 68 do Código Penal).

Na primeira fase da dosimetria, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, e à vista da Folha de Antecedentes criminais (fls. 64/69) e Certidão de Distribuição carreadas (fls. 70/72), observo que, além de responder pelo crime de receptação, com condenação em primeira instância (Processo nº 1501731-05.2019.8.26.0482 - fls. 71), o réu ostenta maus antecedentes, haja vista a existência de condenação definitiva pelo crime de tráfico de entorpecentes (Processo nº 0002763-61.2015.8.26.0482 - fls. 71).

Nesse raciocínio, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, aplicando-lhe a majoração de 1/6 (um sexto), ou seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário da pena de multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é reincidente específico (art. 61, I, CP), haja vista a condenação definitiva pretérita pelo crime de furto qualificado (Processo nº 0000593-19.2015.8.26.0482 – fls. 70/71), não se aplicando, obviamente, a atenuante da confissão, pois, conforme já pontuado, o acusado negou o crime, alegando ter “achado” o aparelho celular, de modo a se justificar o agravamento das penas em 1/6 (um sexto), passando-as para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar.

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da reprimenda deve ser o fechado, tendo em vista o fato do réu ostentar maus antecedentes e ser reincidente específico, já tendo sido condenado à pena de reclusão pelos crimes de furto e tráfico de drogas, inclusive, em regime fechado (fls. 71), e voltado a delinquir, tudo a evidenciar que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à prevenção e repressão.

Corroborando com o sobredito entendimento é a jurisprudência atual deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO A RESIDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO, ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – RECONHECIMENTO SEGURO FEITO PELA VÍTIMA, SEMPRE QUE OUVIDA – ALEGAÇÃO PRECLUSA, NULIDADE DE “ALGIBEIRA” – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO – OS MAUS ANTECEDENTES E A MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA JUSTIFICAM OS ACRÉSCIMOS E O REGIME FECHADO – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO”

(negritei)

(Apelação Criminal 0012635-62.2016.8.26.0451; Relator (a): EUVALDO CHAIB; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2022).

“Apelação Criminal. Furto majorado pelo repouso noturno. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos seguros da ofendida e do policial militar. Apreensão de parte dos bens subtraídos em poder do apelante. Condenação mantida. Penas aplicadas com acuidade, sem necessidade de qualquer reparo. Majorante atinente ao repouso noturno bem delineada. Regime fechado adequado, tendo em conta os maus antecedentes, devidamente valorados, e a recidiva. Desprovimento”. (negritei)

(Apelação Criminal 1506927-12.2019.8.26.0625; Relator (a): FREIRE TEOTÔNIO; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 15/08/2022).

Por não preencher o requisito subjetivo (maus antecedentes e reincidência), o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP), nem à suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/03), para CONDENAR o réu RADAIQ PEREIRA D'IPOLITO, qualificado a fls. 19, nascido aos 05.10.1996, natural de São Paulo/SP, filho de Maria Aparecida Pereira e Degino Aparecido D'Ipolito, inscrito no RG nº 54.540.826-SP, pela prática do crime previsto no artigo 155, “caput” do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a ser atualizado a contar da data dos fatos (06 de janeiro de 2022).

Ausentes, à vista da natureza do delito e contexto dos autos, os requisitos da prisão preventiva, faculto ao réu recorrer em liberdade, ressalvadas outras ordens

de prisão.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Considerando que o aparelho celular foi recuperado, deixo de fixar valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, CPP).

Para controle, consigno que o acusado é assistido por Defensor Público.

Cientifique-se a vítima, conforme determina o artigo 399 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, elabore-se cálculo da pena de multa, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Presidente Prudente, 12 de outubro de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA